

시정요구·통보

1. 제 목 : 야간수당 산정 및 지급 부적정

2. 관계기관 : ◆◆○○요양원

3. 내 용

가. 업무개요

◆◆○○요양원에서는 「복무규정」 제14조(교대근무자의 실근무시간) 및 제15조(시업 및 종업) 제2항에 근거하여 직종 또는 직무의 특성에 따라 교대근무를 시행하고 있으며, 교대근무의 종류와 형태는 [표 1]과 같습니다.

[표 1] ◆◆○○요양원 교대근무자 현황('21. 7.)

직무구분	근무형태	근무인원(명)	야간 근무시간	휴게시간 운영
시설안전	2교대	#명	20:00~익일 09:30	총 90분 운영
간호	3교대	##명	22:00~익일 07:00	총 60분 운영
요양보호사	3교대	##명	22:00~익일 07:00	총 60분 운영

※ '21.6월 중부지방고용노동청 근로현장 점검 시 시설안전센터 근무자 야간 휴게시간 명시 운영하도록 지적사항 발생하여 정비 진행 중

나. 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」 제54조(휴게)에 따르면 직원의 근무시간을 편성하는 경우에는 근로시간이 4시간인 경우에는 30분 이상, 8시간인 경우에는 1시간 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 주어야 하고 휴게시간은 근로자가 자유롭게 이용할 수 있어야 합니다.

한편 같은 법 제56조(연장·야간 및 휴일 근로) 및 공단 「보수규정」 제21조(시간외·휴일 및 야간수당)에 따라 야간근로¹⁾에 대하여는 통상임금의 100분의 50을 가산하여 근로자에게 지급하도록 하고 있습니다.

1) 오후 10시부터 다음 날 오전 6시 사이의 근로를 말한다.

따라서 교대근무 편성 등에 따라 야간근무를 실시한 직원에게는 실제로 근무한 시간을 산정하여 야간수당을 지급하는 한편, 법령에서 정한 기준에 따라 휴게시간을 부여하여 근로자의 휴식을 보장하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 야간근무시간 산정 오류에 따른 수당 과다 지급

2020. 7. 1.부터 2021. 7.19.까지 ◆◆○○요양원 야간수당 지급내역을 확인한 결과, 시설·간호·요양보호사 각 분야별로 교대근무자의 야간근무 시간을 산정하면서 휴게시간을 고려하지 않고, 야간근무시간대에 해당하는 22:00부터 다음날 06:00까지 총 8시간을 전부 야간근무시간으로 산정하였습니다.

이와 관련하여 시설안전 근무자의 경우 야간근무에 해당하지 않는 시간대에 휴게시간을 운영²⁾하고 있으나, 간호 및 요양간병 분야의 경우에는 22:00부터 다음날 07:00까지(휴게시간 1시간 제외 실근무 8시간) 야간 근무조를 편성·운영하면서 야간근무시간 산정 시 휴게시간을 제외하지 않아 총 \$,\$\$\$,\$\$\$원 상당의 야간수당이 과다하게 지급되었습니다.(단, 야간근무시간대에 명시적인 휴게시간을 운영하지 않고 자율적으로 부여함에 따라 실제 휴게시간 확인에는 어려움이 있으며, ◆◆○○요양원에서 제출한 근무 내역에 근거하면 총 \$,\$\$\$,\$\$\$원 상당의 야간수당이 과다하게 지급, 붙임 내역 참조)

※ 야간근무수당 시간 산정 관련 안내 및 ○○요양원 운영현황

- 노사협력부에서는 “휴게시간을 근로시간 도중이 아닌 업무의 시작 전 또는 업무가 끝난 후에 부여하는 것은 근로기준법에 위반될 소지가 존재(근로개선정책과-1773호, '13. 3.19. 행정해석 참조)” 하여 근로시간이 8시간인 경우에 1시간 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 부여하도록 안내(노사-257호, '21.1.29. 등)
- 타 ○○요양원에서는 휴게시간 1시간 제외 1일 최대 7시간의 야간수당 부여

또한 간호 및 요양간병 분야에 대하여는 야간 근무자의 휴게시간을 근무표 등에 명시하거나, 근무 여건에 따라 유연하게 휴게시간을 부여하는 경우에는 근

2) N(night) 근무자 근무시간 : 근무 - 20:00~09:30 / 휴게 - 21:00~22:00, 06:00~06:30

무 종료 후에 이를 기록하도록 함으로써 수당 산정의 객관적 근거를 마련하고, 급여 산정의 정확성을 제고할 필요가 있습니다.

2) 야간근무시간 반영 누락에 따른 적정 수당 미지급

◆◆○○요양원에서는 야간 근무자의 근무시간을 급여 시스템에 입력하면서 입력자의 단순 실수 등으로 실제 근무시간 반영이 누락됨에 따라, [표 2]와 같이 야간근무 수당 \$\$\$\$\$\$원을 지급하지 않은 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 야간수당 지급 누락 내역('20. 7.~'21. 6.)

이름(사번)	해당 기간	실제 야간근무 횟수	야간수당 반영 횟수	미지급 수당
A(-)	2020.12월	#회	0회	\$\$\$\$\$\$원
B(-)	2021.06월	#회	1회	\$\$\$\$\$원
합계				\$\$\$\$\$\$원

4. 관계기관 의견 : ◆◆○○요양원은 ○○요양원에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 대해 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◆◆○○요양원장은

- 과다 지급된 야간수당 \$\$\$\$\$\$원을 환수 조치하고, 미지급된 \$\$\$\$\$\$원은 환급하시기 바라며,(시정)
- 야간 근무자의 휴게시간을 명시하거나 확인 절차를 마련하여 수당 지급의 객관적 근거를 마련하고 급여 산정의 정확성을 제고하시기 바랍니다.(통보)